

한 국 관 광 공 사 감 사

기관경고 및 통보

감 사 명 : 2023년 국정감사 후속조치 특정감사

제 목 : 전(前)부사장 전용차량 배정 및 차량이용 부적정

관계부서 : △△팀

내 용

1. 업무 개요

공사 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거, △△팀은 업무용 차량 관리를 총괄하고 있고, ♠♠팀은 서울센터 업무용 차량관리를 맡고 있다.

2. 부사장 대상 전용차량 제공 부적정

가. 관계 법령 및 판단기준

「공공기관의 혁신에 관한 지침」(기획재정부) 제37조 제1항에 따르면 공공기관은 임직원에 대해 사회통념상 과도한 복리후생제도 운영을 지양하고 국가공무원의 복리후생 수준 등을 기준으로 합리적으로 운영하여야 한다고 되어 있고, 제2항에 따르면 공공기관은 국가공무원에 대하여 운영되지 않는 복리후생제도를 원칙적으로 운영할 수 없다고 되어 있다.

또한 <방만경영 개선 해설서>(기획재정부)에 따르면 공공기관은 사회통념상 과도한 복리후생은 지양하고 과도한 복리후생 여부는 일차적으로 국가공무원의 복리후생 수준을 기준으로 판단한다고 되어 있고, <2023년도 공기업·준정부기관 예산운용지침>에 따르면 공공기관은 공용차량을 구매 또는 임차할 경우 「공용차량

관리 규정」을 준용하여 공용차량을 관리 및 운영하여야 한다고 되어 있으며, 「공용차량 관리 규정」(대통령령) 제4조 제2항에 따르면 차량의 용도, 규모, 배정대상, 차량 관리·운행 기준은 별표와 같다고 되어 있고, 해당 별표 중 전용 승용차량 부분은 [그림]과 같다.

[그림] 「공용차량 관리 규정」 별표 일부

[별표] <개정 2011.8.3>

차량의 용도, 규모, 배정대상, 차량 관리·운행 기준(제4조제2항 관련)

용도	규모	배정대상	차량 관리·운행 기준
승용 (전용)	대 형 · 중 형 · 소 형 및 경형	○ 각 부처의 장관 또는 처장 ○ 장관급 공무원 ○ 각 부의 차관 ○ 중앙행정기관인 청의 장 ○ 차관급 공무원(「차관회의 규정」 제4조제1항 및 제3 항에 따라 차관회의에 상 시 배석하는 공무원을 포 함한다)	○ 최단운행연한: 차량을 신규등록한 날부터 「물 품관리법」 제16조의 2제1항에 따라 조달청 장이 정하는 내용연수에 해당하는 기간 ○ 최단주행거리: 12만km 이상

자료: 국가법령정보센터 「공용차량 관리 규정」 별표 일부

[그림]에 따르면 전용승용차량을 배정할 수 있는 대상은 최소 차관급 공무원 이상이어야 하는데, 「공기업·준정부기관 임원 보수지침」(기획재정부) 제4조 제1항에 따라 공사의 경우 기관장의 기본연봉은 매년 정무직 공무원 중 차관의 연봉과 연계하여 책정한다고 되어 있어 공사의 사장을 정부 부처 차관급 직위로 보고 있으므로, 전용승용차량을 배정할 수 있는 대상은 공사의 사장 및 사장에 준하는 직위인 감사만 해당된다고 해석함이 타당하다.

또한 국민권익위원회가 2014년 2월 발표한 “권고과제 이행실태 점검결과 및 개선방안”에서도 업무 특성, 기관 규모 등을 고려하여 공무원 수준의 전용차량 지원 대상 기준을 마련, 시행하도록 하면서, 배정 대상 예시로는 ‘기관장’ 또는 ‘기관장 및 감사’를 들고 있다.

따라서 공사에서는 전용차량을 배차할 때는 보수지침에 따라 차관급 대우를 받는 사장 및 그에 상응하는 직위에 한해 전용차량을 제공하는 것을 원칙으로 하고, 그 이상으로 범위를 확대할 때는 관련 정부 지침에 위배되지 않도록 철저히 검토하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

전(前)부사장 A가 취임(2022. 12. 27.)한 후, 불과 10여일이 지난 후인 2023. 1. 10.에 공사 △△팀은 “업무용 차량 운행 및 관리 기준 개정 시행” 기안¹⁾을 통해 부사장에게 전용차량을 지원하는 것으로 <업무용 차량 운행 및 관리 기준>을 변경하였는데 그 구체적인 내용은 [표 1]과 같다.

[표 1] “업무용 차량 운행 및 관리 기준” 개정 전·후 비교

개정 전	개정 후
12. 차량 구입(교체), 임차 ③ 차량 구입(교체) 시 다음 각 호에 따른다. 2. 차량 배기량은 본사, 국내지사는 모두 2,400cc이하를 원칙으로 한다. 단, 전용 차량(사장, 감사)의 차량은 각각 3,300cc, 3,000cc 이하로 한다.	12. 차량 구입(교체), 임차 ③ 차량 구입(교체) 시 다음 각 호에 따른다. 2. 차량 배기량은 본사, 국내지사는 모두 2,400cc이하를 원칙으로 한다. 단, <u>사장, 감사의 차량</u> 은 각각 3,300cc, 3,000cc 이하로 한다.
13. 전용차량 지원 ① 전용차량 지원대상은 사장, 감사로 한다.	13. 전용차량 지원 ① 전용차량 지원대상은 사장, 감사, <u>부사장</u> 으로 한다.

자료: △△팀 제출자료 재구성

1) △△팀-98(2023. 1. 10.)

△△팀은 이러한 개정의 근거와 이유에 대해 당시, A가 직접 “2022 이해충돌방지법 유권해석 사례집”에 나온 임원의 전용차량 이용 출·퇴근 관련 사례(상세 내용은 [표 2]와 같다)를 제시하며 본인에 대한 전용차량 배정이 가능함을 주장하였고, 사례를 검토한 결과 타당하다고 판단되어 개정하였다고 하였으나, 해당 사례는 전용차량을 배정받은 임원이 해당 차량으로 업무상 이동 외에 출·퇴근을 하는 것이 가능 한가 라는 질문에 대한 답변이었으므로 전용차량 지원 대상자의 범위를 지정하는 것과는 무관한 것이었고, 해당 답변은 「공직자의 이해충돌방지법」 위반 여부만을 검토하였을 뿐 기획재정부의 방만경영 예방 관련 지침 등을 모두 고려하고 있는 사례는 아니었기 때문에 이를 부사장에게 전용차량을 지원할 수 있는 근거로 보기 어렵다.

[표 2] △△팀 참고 국민권익위원회 유권해석 사례 정리

구분	내용
질문	공공기관 임원이 사내규정에 따라 임원의 전용차량으로 지정된 차량으로 출퇴근을 할 경우 제한(금지) 대상인지 여부?
답변	「공용차량 관리 규정」 제10조제2항 및 ‘공용차량 관리 운영 매뉴얼’에서는 승용(업무용) 차량을 이용한 출퇴근 등을 제한하고 있고, 승용(전용)차량의 출퇴근 등에 대한 제한 규정을 두고 있지 않음 따라서 전용차량을 이용한 출퇴근은 가능할 것으로 판단되나, 각급 행정기관은 위 규정 및 매뉴얼에 따라 공용차량을 엄격하게 운영하여야 할 것이며, 규정과 매뉴얼에 규정되지 않은 사항은 해당 기관의 공용차량 운영 목적, 이해충돌방지법 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용 수익 금지) 등 관련 법령·기준 등을 종합적으로 검토하여 기관이 자체적으로 판단하여야 할 것임 참고로, 각급 행정기관의 공용차량의 사용에 대한 “2022년도 공용차량 관리 매뉴얼”(행정안전부 발간)에서는 중앙행정기관인 처·청의 차장이나 고위공무원 ‘가’등급의 소속기관장 등 업무용 차량 지정활용 대상자가 업무현장에서 퇴근하거나 통상적인 근무시간 이전·이후에 업무현장 방문 등 업무와 긴밀히 연계된 경우에 한하여 예외적으로 출퇴근에 활용할 수 있다고 안내하고 있음

자료: 2022 이해충돌방지법 유권해석 사례집

또한 그 후 2023년 1월 이사회를 통한 「직제규정」 개정으로 부사장 직위가 기구표에서 독립적으로 표기되게 되었으나, 실제로 독립적인 부사장 직위 신설을 위해 임원 정원이 늘어난 것은 아니었고, 여전히 기존과 같이 3명의 상임이사 중 1명이 부사장 직을 겸할 뿐이었기 때문에 기존에 비해 부사장을 겸하는 상임이사의 지위가 차관 혹은 그에 상응하는 지위로 격상되었다고 볼만한 근거는 없었다.

그럼에도 불구하고 △△팀은 이와 같이 <방만경영 개선 해설서>와 다르게 차관급이 아닌 A에게 지침개정 후부터 퇴임 시 까지 차관급과 같이 기사가 배정된 전용차량을 제공하였다.

3. 서울센터 업무용 차량의 부사장 준(準)전용화 부적정

가. 관계 법령 및 판단기준

국민권익위원회는 “공용차량 운영과정의 예산낭비 방지” 제도개선 권고(의안번호 제2012-102호, 2012. 7. 16. 의결)에서 기관별로 자율 운영하는 전용차량은 그 지원 대상 범위를 명시하여 일반 공용차량의 기관장 전용화를 방지할 것을 권고하였고²⁾, 2014년 2월 발표한 “권고과제 이행실태 점검결과 및 개선방안”에서는 점검 결과 일부 기관이 전용차량은 아니지만 업무용차량 중 특정차량을 임원이 우선 사용하도록 하는 우선배차제로 업무용차량을 준전용차량화 하고 있음을 지적하였다.

따라서 공사는 업무용 차량이 특정인에 의해 사실상 전용차량으로 이용되지 않도록 관리하여야 한다.

2) 당시 권고에서는 전용차량이 배정되지 않은 기관장이 업무용 차량을 전용차량처럼 이용하는 것을 예시로 들어 지적하였으나, 업무용 차량을 전용차량처럼 활용하지 않아야 하는 대상은 당연히 기관장에 한정될 것은 아님

나. 감사결과 확인된 문제점

A는 부사장으로서 ‘2.-나.’에서 살펴본 바와 같이 <업무용 차량 운행 및 관리 기준> 개정을 통해 전용차량 지원 대상이 되었고, 따라서 원주 본사 소속 차량 중 K7 1대(차량번호 48어0000)가 부사장에게 전용차량으로 배정되었다.

그런데 A는 본인의 근무 장소가 본사 및 서울센터로 지정됨에 따라 원주 본사보다는 서울센터에서 주로 근무하였는데, 서울센터에는 A 부임 전부터 K7 1대(차량번호 29누0000)가 업무용 차량으로 배정되어 있었고 해당 차량의 2022년 운행 내역을 정리하면 [표 3]과 같다.

[표 3] 서울센터 K7(차량번호 29누0000) 운행 내역(2022년)

(단위: 회, km)

구분	월												계
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
운행회수	9	5	5	7	5	5	3	7	4	4	4	5	63
주행거리	835	350	732	760	551	332	528	748	347	284	409	412	6,288

자료: ♠♠팀 제출자료 재구성

위 [표 3]과 같이 2022년에는 서울센터 직원들이 해당 차량을 업무용으로 연간 63회 이용하였으나, A가 부임한 후인 2023년의 차량운행기록부를 확인한 결과 서울센터의 업무용 차량으로 배정되어 있던 당해 차량 K7은 2023년 1월~10월 동안 총 142회를 운행하였고, 그 중에 A의 이용 건이 138회(97%)를 차지할 정도로 사실상 A의 전용차량처럼 이용된 것이 확인되었다.

게다가 A가 부임하기 전에는 서울센터에 업무지원직 운전원이 근무하고 있지 않았는데, A 재임 기간 동안 △△팀에서 채용하고, △△팀에 소속된 업무지원직 운전원 한 명의 근무장소가 서울로 지정되어 서울센터에서 근무하면서 A의 외부

이동 시 서울센터의 업무용 차량(K7)을 운전하기까지 하였음을 감안하면 서울센터의 업무용 차량은 사실상 A의 전용차량으로 이용되었다고 볼 수 있다.

또한 △△팀은 공사 직원 대외업무량 증가에 따른 차량수요 증가 및 노후차량 대체를 위하여 2023년 5월 “업무용차량(11인승 승합차) 구입” 기안³⁾을 통해 카니발 승합차 2대를 구입하였고, 승합차 구입 사유로 직원들의 행사지원 등의 사유로 승합차 배차요구가 증가하고 있음을 들었다.

이렇게 구입된 승합차 2대는 2023. 6. 9. 차량 등록을 마치고 배차되었는데, 그중 한 대(705고0000)는 원주 본사에 배치되었고(인트라넷을 통해 직원 누구나 예약 신청 가능), 다른 한 대(705고0001)는 서울센터에 업무용 차량으로 배치되었다.

그런데 서울센터에 배치된 705고0001 차량의 운행 기록을 확인한 결과, 해당 차량은 배치된 후 2023년 10월 말까지 총 45회 운행 기록 중 A의 탑승이 37회(82%)에 이를 정도로 사실상 A의 전용차량으로 이용되었고, 해당 차량 역시 A가 이용할 때는 서울센터에 배치된 업무지원직 운전원이 운행한 것으로 나타나 이 차량 역시 사실 상 A의 전용차량으로 이용된 것으로 판단된다.

이와 같이 A는 재임 기간 중 공식적으로 배치 받은 전용차량 1대 외에도 업무용으로 이용되어야 할 차량 2대 역시 사실 상 전용차량으로 사용한 것으로 나타났다.

또한 서울센터에 업무용 차량을 배치하고, 이를 운영함에 있어 전사 차량운영 총괄팀인 △△팀과 서울센터의 차량운영 관리 담당인 ♠♠팀 간의 명확한 업무분장이 이루어지지 않았고, A의 차량을 주로 관리한 운전원은 △△팀에

3) △△팀-600(2023.5.3.)

소속되어 있었기 때문에, 서울센터의 업무용 차량에 대해서도 해당 차량의 관리책임이 있는 ♠♠팀장과 상의하지 않고 △△팀과 직접 소통하기도 하였으며, ♠♠팀장 역시 운전원에게 차량과 관련하여 본인에게 필요한 보고와 소통을 해줄 것을 따로 요구하지 않았다.

이와 같이 서울센터 업무용 차량관리와 관련하여 △△팀과 ♠♠팀 간의 명확한 업무 구분이 이루어지지 않아 A가 업무용차량을 전용차량처럼 운영하는데 있어, 두 팀 중 어느 팀도 이를 통제하거나 관리하지 못하게 되었다.

관계부서 의견 및 검토결과

첫째, △△팀은 A에 대한 전용차량 배정 여부를 검토하면서, 「공용차량 관리 규정」(대통령령)은 정부조직에 대한 법령으로 공공기관에 대한 정확한 지침은 없는 것으로 판단하였다고 답변하였으나, <2023년도 공기업·준정부기관 예산운용지침>에 따르면 공공기관 역시 공용차량의 구매, 임차 등에 대하여 「공용차량 관리 규정」을 준용하여 공용차량을 관리·운영하여야 한다고 되어 있으므로, 「공용차량 관리 규정」의 적용범위에 공사가 해당되지 않는다고 판단한 것은 적절하지 않다.

둘째로 △△팀은 “2022 이해충돌방지법 유권해석 사례집”에 의하면 공공기관 임원의 전용차량 이용 출퇴근을 금지하지 않고 있고, 각 기관에서 관련 법령 등 검토에 따른 자체판단 및 내부규정화를 통해 전용차량 제공이 가능하다고 이해했다고 답변하였으나, ‘2-나.’에서 검토한 바와 같이 받아들이기 어렵다.

마지막으로 △△팀은 감사원이 특정감사에서 ‘임원에게 전용차량을 배정한 것 보다는 전용차량 배정 근거 없이 임의로 배정한 부분을 지적 및 조치요구한 사례’를

참고하여 판단하였다고 하였으나, 해당 특정감사 사례⁴⁾에 따르면, 지적의 대상이 된 \\\(기타 공공기관에 해당)는 기관 내에 「차량관리규정」을 가지고 있고, 위 본부의 「제규정관리규정」에는 규정의 제정·개폐에 관한 사항은 이사회의 의결을 받도록 되어 있으며, 본부 「정관」에는 정부가 지원하는 예산이 수반되는 제규정의 제·개정 등 변경내용에 대하여는 장관의 승인을 받아 시행하도록 되어 있는 등 규정의 관리, 특히 예산이 수반되는 규정의 제·개정에 관한 사항에 대해서는 매우 엄격한 관리를 하도록 되어 있으나, 해당 본부가 이러한 절차를 따르지 않고 임의로 전용차량을 배정한 것을 감사원이 지적한 것에 해당하기 때문에, 이러한 지적사항의 내용이 규정의 개정만 있으면 누구에게나 전용차량을 배정할 수 있다는 판단의 근거가 될 수 없으며, 또한 해당 감사결과보고서에 인용된 국민권익위원회 권고사항⁵⁾의 경우, 그 목적이 공공기관 공용차량의 예산낭비와 도덕적 해이를 개선토록 하는 것이어서 이 역시 자체 기준만 있으면 누구에게나 전용차량을 배정할 수 있다고 해석하는 것은 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 및 <방만경영 개선 해설서> 등에 위배되는 판단으로 △△팀의 주장은 받아들일 수 없다.

4) 감사원 ‘취약시기 공직기강 점검 특정감사(2020. 6.)’

5) 2012. 7. 27. 국민권익위원회에서 공공기관 공용차량의 예산낭비·도덕적 해이가 없도록 제도개선을 권고하였으며, 그 주요 내용은 ①일정규모 이상 공용차량 보험가입 시 공개경쟁입찰을 의무화, ②기관장 전용차량 지원기준 마련, ③임차계약기간의 장기설정으로 구매와의 비용차이 최소화, ④공용차량 운영현황 공개 의무화 ⑤공용차량 사적사용 차단방안 강구임. 여기서 ‘기관장 전용차량 지원 대상 범위를 명시’하도록 한 것은 공공기관의 규모가 작아 기관장에게 전용차량을 배정할 수 없음에도 배정하거나, 전용차량이 점차 대형화되고 있는 등 공용차량의 운영 전반에 예산낭비 요인이 있어 이를 기관들이 자율적으로 개선할 수 있도록 제도개선을 권고한 것에 해당함

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 공사 전용차량의 운영 및 관리가 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 등에 어긋나거나 방만하게 운영되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시고,(기관경고)

② 서울센터의 업무용 차량 등의 관리가 적절히 이루어질 수 있도록 △△팀과 ♠♠팀의 서울센터 업무용 차량에 대한 관리 범위를 명확히 하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)